

Abschlagsrechnung

BRUNATA Wärmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH + Co. 50361 Hürth

Herrn
Herbrand Hofker

Hauptstr. 25
47533 Kleve

4611983

Leistungsdatum: 11.05.2015

Seite 1

Liegenschafts-Nr.: 3336385 S	Rechnungsdatum: 11.05.2015 Rechnungs-Nr.: 7854762
Liegenschaft: Hauptstr. 25+27 47533 Kleve (Donsbrüggen)	
Objektbezeichnung:	Abrechnungszeitraum: 01.01.2014 - 31.12.2014

Bezeichnung	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis	Summe
Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung				
Elektronischer HKV TELMETRIC	40	4,68	187,20	
Grundpreis je Liegenschaft	1		27,20	
Fahrtkosten je Liegenschaft	1		16,50	
Grundpreis je Nutzer	8	4,75	38,00	
Summe Verbrauchsabrechnung Heizung und Warmwasser				268,90

Zwischensumme 268,90

19,00 % **Mehrwertsteuer** 51,09

**Bei Zahlung bitte unbedingt
Rechnungsnummer angeben**



Rechnungs-Nr.	Rechnungsbetrag
7854762	EUR 319,99

Steuernummer: 224/5802/0152

BRUNATA Wärmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH + Co.

Postfach: 50351 Hürth
Adresse: 50354 Hürth
Max-Planck-Straße 2
Telefon: 0 22 33 50 0
Telefax: 0 22 33 50 295
Internet: www.brunata-metrona.de

Postbank Köln BLZ: 370 100 50 Konto: 5 873 503
IBAN: DE52 3701 0050 0005 8735 03 BIC: PBNKDEFF
Commerzbank Köln BLZ: 370 400 44 Konto: 120 365 200
IBAN: DE23 3704 0044 0120 3652 00 BIC: COBADEFFXXX
Sparkasse KölnBonn BLZ: 370 501 98 Konto: 9 702 465
IBAN: DE37 3705 0198 0009 7024 65 BIC: COLSDE33

Kommanditgesellschaft: Sitz Hürth, Amtsgericht Köln, HRA 18449
Persönlich haftende Gesellschafterin: Verwaltungsgesellschaft
Schultheiss mbH, Sitz Hürth, Amtsgericht Köln HRB 43378

Geschäftsführer: Wolfgang Bürmann, Oliver Geer
Vorsitzender des Beirates: Uwe Schöneberg

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Abrechnungsservice

§ 1 Allgemeines

1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Rechtsgrundlage für den Abrechnungsservice, für die Erstellung der energetischen Auswertungen und für die Erstellung des Energieausweises.
2. Die BRUNATA-AGB sowie die Leistungsbeschreibungen und Preislisten gelten ausschließlich; entgegenstehende oder die BRUNATA – AGB ergänzende Bedingungen des Kunden gelten nur dann, wenn BRUNATA dies ausdrücklich schriftlich bestätigt hat.
3. Vertragsgegenstand ist ausschließlich das Produkt mit den Eigenschaften und Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der Produktbeschreibung. Andere oder weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von BRUNATA ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
4. BRUNATA behält sich vor, das optische Erscheinungsbild der Abrechnungen abzuändern, soweit die Veränderung unwesentlich und dem Kunden zumutbar ist.
5. Die energetische Auswertung und der Energieausweis sind nicht dazu bestimmt, als Bestandteil eines vom Kunden zu schließenden Kauf- oder Mietvertrages zu dienen.

§ 2 Auftragsverhältnis

1. Jeder Vertrag bedarf der Schriftform. Dies gilt auch für Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung eines bestehenden Vertrages sowie für Nebenabreden, Erklärungen und Zusicherungen, es sei denn, diese sind von gesetzlichen oder im Einzelfall vertraglich bevollmächtigten Vertretern von BRUNATA erklärt oder abgegeben worden.
2. Erweist sich der Auftrag ganz oder teilweise aus Gründen, die in der Sphäre des Kunden liegen, als nicht durchführbar, so ist BRUNATA berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
3. Aufträge sowie Schriftwechsel sind ausschließlich an die Zentrale in Hürth zu richten.

§ 3 Leistungsumfang

1. Der Abrechnungsservice umfasst alle Leistungen: von der Aufnahme aller für die Abrechnung erforderlichen Daten in den Abrechnungsbestand, über die Programmierung der Geräte – sofern erforderlich, die Anmeldung zur Ablesung und Durchführung der Ablesung bis zur Erstellung der Abrechnung und deren Versand. Der Leistungsumfang ist den dem Vertrag zu Grunde liegenden Preislisten für die gewünschte Abrechnungsleistung zu entnehmen.
2. Die Einhaltung der Vorschriften des Eichgesetzes ist nicht Gegenstand des Vertrages.

§ 4 Preise

1. BRUNATA stellt dem Kunden die erbrachten Lieferungen und Leistungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Eingangs der Preis- / Kostenaufstellung gültigen Listenpreise zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung.
2. Gehen BRUNATA die für die Erstellung der Abrechnung erforderlichen Angaben des Kunden aus vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht innerhalb von 9 Monaten nach Ende des betreffenden Abrechnungszeitraumes zu, ist BRUNATA berechtigt, dem Kunden den durch die verspätete Angabe verursachten Mehraufwand auf der Grundlage der jeweils gültigen Preisliste in Rechnung zu stellen.

§ 5 Allgemeine Zahlungsbedingungen

1. Rechnungen sind sofort ohne jeglichen Abzug zur Zahlung fällig. Vertretungen und Niederlassungen von BRUNATA sind grundsätzlich nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt.
2. Der Kunde kommt in Verzug, wenn er seiner Zahlungsverpflichtung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Erhalt der jeweiligen Rechnung nachgekommen ist. Ist der Kunde Verbraucher, so gilt dies nur, wenn BRUNATA den Kunden auf diese Folge in der Rechnung besonders hingewiesen hat.
3. Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn die ihm zustehende Gegenforderung rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von BRUNATA anerkannt ist. Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind insoweit ausgeschlossen, als sie nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Ist der Kunde Verbraucher, so ist er abweichend von vorstehendem auch zur Aufrechnung mit Forderungen wegen Mängelbeseitigungskosten oder Fertigstellungsmehrkosten berechtigt.
4. Bei Zahlungsverzug berechnet BRUNATA die gesetzlichen Verzugszinsen.
5. BRUNATA bleibt vorbehalten, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

§ 6 Teilleistungen

1. Soweit dies vereinbart, unvermeidbar und/oder abrechnungstechnisch geboten und dem Kunden zumutbar ist, ist BRUNATA zu Teilleistungen berechtigt. Soweit dies der Fall ist, ist BRUNATA auch zur Stellung von Teilrechnungen berechtigt.
2. Liegen BRUNATA die zur Durchführung der Abrechnung erforderlichen Angaben des Kunden nicht innerhalb von 4 Monaten nach erfolgter Ablesung oder nach Beendigung des jeweiligen Abrechnungszeitraums vor, werden die bis dahin erbrachten Leistungen in Form einer Abschlagszahlung auf der Grundlage der jeweils gültigen Preisliste in Rechnung gestellt.
3. BRUNATA ist nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen oder von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn und soweit die Erbringung der vollständigen Lieferung oder Leistung durch vom Kunden und / oder seinem Nutzer / Mieter zu vertretende Umstände, insbesondere wegen Nichterfüllung der Obliegenheiten nach § 9, unterbleibt. § 6 Ziffer 1 gilt entsprechend. Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

§ 7 Neben- und Sonderentgelte

Bestellt der Kunde Sonderleistungen oder müssen sonstige Leistungen bei der Durchführung des Auftrages aus nicht von BRUNATA zu vertretenden Gründen erbracht werden, so wird BRUNATA diese Sonderleistungen auf der Grundlage der jeweils gültigen Preisliste bzw. nach dem tatsächlichen Aufwand in Rechnung stellen.

§ 8 Leistung / Gegenleistung

Werden nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, die geeignet sind, den Anspruch auf die Gegenleistung zu gefährden, so ist BRUNATA berechtigt, vom Kunden Vorleistung oder Leistung einer angemessenen Sicherheit zu verlangen und bis zur Vorleistung oder Sicherheitsleistung die von BRUNATA geschuldete Leistung zu verweigern.

§ 9 Obliegenheiten, Informations- und Rückgepflichten des Kunden

1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die jeweilige Liegenschaft entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik ausrüsten zu lassen. Der Kunde ist deshalb verpflichtet, BRUNATA alle für die Abrechnung, die Erstellung der energetischen Auswertungen und für die Erstellung des Energieausweises erforderlichen Angaben, z.B., über die Versorgungssysteme der Liegenschaft, rechtzeitig zu machen. Insbesondere ist er dafür verantwortlich, dass BRUNATA alle Verbrauchsstellen benannt werden und der Zutritt zur tumusmäßigen Ablesung der Geräte gewährleistet ist. Dies gilt auch bei Änderungen der Versorgungssysteme während des mit BRUNATA bestehenden Abrechnungsvertrages.

2. Ist der Kunde Kaufmann und erkennt er eine von BRUNATA erbrachte Lieferung oder Leistung nicht als vertragsgerecht an, so ist er verpflichtet, BRUNATA die Beanstandung unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nachdem die Lieferung erfolgt oder die Leistung erbracht ist, anzuzeigen.
3. Bleiben zwei angemessene Ableserversuche ohne Erfolg, so ist BRUNATA berechtigt, eine Schätzung durchzuführen. Das gilt auch, wenn Erfassungsgeräte fehlen, defekt oder außer Betrieb sind. Soweit BRUNATA den Grund für die durchzuführende Schätzung und/oder Nachablesung nicht zu vertreten hat, hat der Kunde die entsprechenden Mehrkosten auf der Grundlage der jeweils gültigen Preisliste bzw. nach dem tatsächlichen Aufwand zu tragen.

§ 10 Gewährleistung

1. Ist der Kunde Unternehmer, so ist BRUNATA im Falle eines Mangels nach eigener Wahl berechtigt, den Mangel zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Ist der Kunde Verbraucher, so stehen ihm die gesetzlichen Mängelrechte zu. Für Schadenersatzansprüche des Kunden gelten die Regelungen des § 11.
2. Die Mängelgewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Lieferung bzw. Abnahme. Dies gilt nicht, soweit ein schuldhaft verursachter Mangel zu einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit führt oder der Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig von BRUNATA oder ihren Organen oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurde.

§ 11 Haftung

1. BRUNATA haftet für eigene Pflichtverletzungen sowie für Pflichtverletzungen ihrer Organe und Erfüllungsgehilfen im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bei jeder schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei der einfach schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also solcher Pflichten, auf deren ordnungsgemäße Erfüllung der Kunde zur Vertragsdurchführung regelmäßig vertraut und vertrauen darf, haftet BRUNATA beschränkt auf den typischer Weise entstehenden, vorhersehbaren Schaden.
3. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung der BRUNATA ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch zu Gunsten der persönlichen Haftung der Organe und Erfüllungsgehilfen der BRUNATA.

§ 12 Veräußerung der Liegenschaft

1. Der Kunde ist bei Veräußerung der Liegenschaft verpflichtet, BRUNATA hiervon unverzüglich zu unterrichten und sich zu bemühen dem Rechtsnachfolger den Eintritt in den bestehenden Vertrag aufzuerlegen.
2. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde Erbbauberechtigter, Nießbraucher oder Inhaber ähnlicher Rechte ist oder wenn er den Besitz aufgibt oder die Verfügungs- und/oder Verwaltungsbefugnis verliert.
3. Scheitert der Vertragsübergang nach Ziffer 1 oder 2 aus nicht von BRUNATA zu vertretenden Gründen, bleibt der Vergütungsanspruch der BRUNATA bestehen.

§ 13 Kündigung / Laufzeit

1. Die Dauer des Vertragsverhältnisses ist einzelvertraglich geregelt und endet – soweit nicht etwas anderes vereinbart ist – mit Ablauf des letzten vereinbarten Abrechnungszeitraums.
2. Beide Vertragspartner können den Vertrag vorzeitig aus wichtigem Grund kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
 - der ganze oder teilweise Verzug mit einer Zahlung aufgrund dieses Vertrages trotz schriftlicher Mahnung für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten;
 - die Zahlungseinstellung oder Abweisung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden mangels Masse;
 - die Verletzung von Mitwirkungspflichten und/oder anderer wesentlicher Vertragspflichten, die trotz schriftlicher Abmahnung nicht nachgeholt und/oder unterlassen wird.
3. Soweit das Vertragsverhältnis nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des letzten Abrechnungszeitraumes der Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt worden ist, verlängert sich das Vertragsverhältnis stillschweigend um jeweils ein weiteres Jahr. Ist der Kunde Unternehmer, so verlängert sich das Vertragsverhältnis jeweils um die zu Vertragsbeginn vereinbarte Laufzeit.
4. Im Falle einer wirksamen ordentlichen Kündigung wird BRUNATA die Abrechnung für den letzten Abrechnungszeitraum erstellen und dem Kunden in Rechnung stellen.
5. Mit Beendigung des Vertrages ist BRUNATA von der Verpflichtung frei, künftig weitere Lieferungen oder Leistungen gegenüber dem Kunden zu erbringen. Etwaige Gewährleistungsansprüche des Kunden bleiben hiervon unberührt.
6. Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses ist BRUNATA nicht zur Herausgabe abrechnungsrelevanter Daten (Ableseprotokolle, technische Dokumentationen) verpflichtet, soweit diese Herausgabe nicht vertraglich mit dem Kunden vereinbart ist. Dies gilt nicht, soweit der Kunde an der Herausgabe der obigen Unterlagen ein berechtigtes Interesse hat. Ein berechtigtes Interesse liegt jedenfalls dann nicht vor, wenn der Kunde die Herausgabe abrechnungsrelevanter Unterlagen zur Erleichterung eines Anbieterwechsels verlangt. Das berechtigte Interesse ist gegenüber BRUNATA unaufgefordert glaubhaft zu machen.

§ 14 Sonstige Vereinbarungen

1. Auf diesen Vertrag und diese BRUNATA – AGB findet deutsches Recht Anwendung.
2. Gerichtsstand sind die für den Sitz von BRUNATA zuständigen Gerichte, soweit der Kunde Kaufmann und der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes im Sinne von § 343 HGB zu rechnen ist.
3. Änderungen dieser BRUNATA – AGB bzw. Neufassungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht innerhalb von sechs Wochen nach deren Zusendung schriftlich widerspricht. Der Widerspruch ist an die unten genannte Geschäftsadresse zu richten.

BRUNATA Wärmemesser-Gesellschaft Schultheiss GmbH + Co. – Max-Planck-Straße 2 – 50354 Hürth